

ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ

(Правила оплаты и возврата денежных средств)

Наша политика – обеспечивать всем гостям (туристам) атмосферу доверия, комфорта и справедливого отношения. Соблюдать законодательных норм, этики и общепринятые международные стандарты, и практику предоставления услуг и взаиморасчетов. Мы всегда рады предложениям туристов по улучшению качества наших услуг.

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- 1.1. Политика оплаты и отмены равнозначен Правила оплаты и возврата денежных средств.
- 1.2. Правила оплаты и возврата денежных средств (далее-Правила) основывается на заключенный (акцепт) Оферта-договор между ООО «Бунёд-Тур» (далее-Туроператор) и Клиентом (далее-Клиент) о бронированного (оплаченного) тура/услуг (далее-Стороны). Договор по заказу (бронированию) или реализацию туров/услуг заключается как офлайн (ручной), так и онлайн (электронным методом) на веб-сайте Туроператора - <https://bunyodtour.tj/> (далее – веб-сайт).
- 1.3. Правовые аспекты заключение (подписание) договора в электронном формате основаны на Законе Республики Таджикистан «Об электронном документе и электронной подписи» от 15 марта 2023 года, №1965 и других законодательных актов Республики Таджикистан. Для рассмотрения правовых аспектов Договора используется текст на таджикском языке, но тексты на другие языки также считается равнозначным.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Ниже представленные определения и нормативно-правовые значения являются неотъемлемой частью настоящей Правиле и подлежат обязательной выполнению Сторон:

- **Туроператор** — Общество с Ограниченной Ответственностью «Бунёд-Тур», разместивший оферту (договор) на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj>;
- **Клиент (Заказчик)** — пользователь, физическое или юридическое лицо осуществивший акцепт оферты, и являющийся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя (Туроператора) по заключенному договору оферты, заказывающее Туристский продукт, как от своего имени, так и от имени иного туриста (туристов), в том числе, законный представитель несовершеннолетнего туриста;
- **Оферта-договор** — нормативно-правовой документ, опубликованный на веб-сайте Компании - <http://bunyodtour.tj>, которая заключается посредством акцепта оферты между Исполнителем («Бунёд-Тур»/Туроператором) и Заказчиком (туристами, турагентами и др.) для оказания туристических услуг;
- **Акцепт оферты** — полное и безоговорочное принятие условий оферты

- путем осуществления действий Клиентом, выражающих намерение воспользоваться веб-сайтом - <http://bunyodtour.tj> Туроператора (Исполнителя) для оформления услуг путем регистрационных действий на веб-сайте Исполнителя и процедуры оплаты туристических услуг;
- **Веб-сайт** — открытый для свободного визуального ознакомления, осведомления и использования (работы) публично доступный по адресу - <http://bunyodtour.tj> посредством которого обеспечивается отображение информации о видах услуг и туров, предоставляемых Исполнителем (Туроператором);
 - **Туристский продукт (тур или турпродукт)** – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг). Также, под указанным термином может пониматься отдельная туристическая услуга и/или услуги, которые в зависимости от конкретных условий заявки могут включать в себя: размещение в отелях и иных местах размещения; перевозочные документы (авиабилеты, ж/д билеты и т.д.); питание в отелях и иных местах размещения; трансфер в (месте) временного пребывания; экскурсионное обслуживание; посещение культурно-развлекательных или спортивных мероприятий; прокат транспорта; услуги инструкторов по различным видам спорта; услуги гида и/или ассистента; и иные услуги;
 - **Забронированный турпродукт** - представляет собой подписанный или акцептованный Договор-оферту, который предъявляется при оформлении заявки и оплаты (или авансовой оплаты) тур/услуги, а все условия (указанные в Договоре-оферте и на сайте) считаются принятыми и признанными туристом как обязательство;
 - **Заявка (заказ) турпродукта** - должным образом, оформленный заказ Клиента (туриста) на получение турпродукта, выбранной на сайте Туроператора;
 - **Полная оплата** – это когда Клиент оплачивает полную стоимость турпродукта (100%), включая депозит;
 - **Депозит** – авансовый платеж в размере 25% (10% при записи на групповой общий тур) от стоимости туристского продукта, которая является гарантом (залогом) приобретения тура/услуги и не подлежит возврату. В случае полной оплаты тура 25% (10%) считается депозитом и не подлежит возврату;
 - **Отмена тура** – это отказ Клиента от забронированного (оплаченного) туристского продукта посредством веб-сайта или другими способами и получении соответствующей подтверждении;
 - **Бесплатная отмена** – отмена забронированного тура и полный возврат средств возможен за 30 дней до начала тура (по местному времени, UTC +5). Однако данная бонусная опция не распространяется на тех, кто забронировал тур в течение этого периода (в период 30 дней до начала тура);
 - **Раннее бронирование** – бронирование тура за 12 месяцев до начала тура;

- **Персональный тур** - стандартный тип тура, индивидуальный, услуги предоставляются персонально. Туристский пакет может быть бронирован со стороны одного или нескольких лиц; **оплата взимается за каждого человека;**
- **Групповой тур, персональный** - комфортный тип тура, групповой, индивидуальный; услуги предоставляются персонально (индивидуально). В группе может быть один или несколько туристов в указанное (ограниченное) количество; **оплата взимается за группу;**
- **Групповой тур, общий** - экономный (бюджетный) тип тура, групповой, общий. В группу каждый может записаться, услуги предоставляются всем одинаково, количество туристов ограничено (указывается на карточки тура); **оплата взимается за каждого человека;**
- **Особые отметки** – нормативно-правовые и поведенческие нормы, содержащиеся в договорной основе наших услуг и туров, которые предоставляются туристам в качестве информации (осведомлении) и рекомендации при бронировании наших туров/услуг, их использования и во время их пребывания в Таджикистане и других странах Центральной Азии, опубликованные на веб-сайте <http://bunyodtour.tj>;
- **Изменения в турпродукт** - внесение любых изменений в турпродукт или иные условия Заявки на бронирование допускается по соглашению Сторон не позднее, чем за 48 часов до начала тура;
- **Размещения (проживание)** – это опции (отели), представленные в системе бронирования на сайте - <http://bunyodtour.tj> по категориям отелей, на основе которых определяется уровень сервиса с учетом: (1) в случае форс-мажора и бронирования турпродукта менее чем за 30 дней до начала тура, существует вероятность, что отель может быть заменен на отель той же или более высокой категории; (2) в зависимости от территориальной доступности (местных условий) существует вероятность изменения названий и категорий отелей. Для подробности, включая классификацию гостиниц смотрите документ о Политики размещения;
- **Стандартное питание** - включает салат, 1-е и/или 2-е горячее блюдо, хлеб, чай, однако гости могут заказать другие блюда за дополнительной оплаты;
- **Форс-мажор** — непреодолимая сила, непредсказуемое событие, которое находится вне нашего контроля (не зависит от нашей воли) и приводит к невозможности предоставления туристических услуг, в том числе стихийные бедствия (ураганы, наводнения, землетрясения), эпидемии и пандемии, военные действия, беспорядки, забастовки, решения государственных органов;
- **Политика конфиденциальности** - документ, разработанный в соответствии с требованиями закона Республики Таджикистан от 3 августа 2018 г. № 1537 «О защите персональных данных», а также в соответствии с иными законами и подзаконными актами Республики Таджикистан, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности, и

конфиденциальности такой информации и опубликованный на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj>.

3. ДЕПОЗИТ

3.1. Депозит, предоплата в размере 25% вычитывается в следующих случаях:

3.1.1. Турист для бронирования турпродукта оплачивает часть стоимости тура, но не менее 25%;

3.1.2. Турист для бронирования турпродукта оплачивает полную стоимость тура, 100%.

3.2. Депозит, предоплата в размере 10% вычитывается в случаях:

3.2.1. Турист записывается на групповой общий тур, и оплачивает 10% от стоимости тура, чтобы забронировать тур, однако регистрация (запись) должна быть завершена не позднее, чем за 30 дней до начала тура;

3.2.2. Турист записывается на групповой общий тур и оплачивает полную стоимость тура (на 100%).

4. ОПЛАТА ЗА ТУРПРОДУКТ

Оплата за турпродукт может производиться в следующих условиях:

4.1. Полная оплата-100% - автономно, онлайн на веб-сайте – выбор турпродукта, бронирование и оплата представленными методами оплаты;

4.2. Предоплата-10% - автономно, онлайн на веб-сайте – выбор турпродукта, запись на групповой общий тур и оплата представленными методами оплаты. Баланс суммы (90%) необходимо оплатить (а) наличными в первый день тура или (б) другими приемлемыми методами оплаты за 72 часа до начала тура;

4.3. Предоплата-25% - автономно, онлайн на веб-сайте – выбор тура, бронирование и оплата представленными методами оплаты. Баланс суммы (75%) необходимо оплатить (а) наличными в первый день тура или (б) другими приемлемыми методами оплаты за 72 часа до начала тура;

4.4. В случае возникновения сложности методами оплаты предлагаем воспользоваться следующими способами - (1) запрос на POS-ссылку, (2) запрос на счет-фактуры (инвойса), (3) самостоятельный перевод на банковский счет, указанный в Оферта-договор;

4.5. Запросы (заказы) на оплату по пункту 4.4. необходимо представит на электронную почту Компании - info@bunyodtour.tj

4.6. Для оплаты туров и услуги нашей Компании воспользоваться методами оплаты, как банковскими счетами (TJS, US\$, EUR и RUB), банковскими картами Visa, Mastercard, Корти Милли, Мир, а также онлайн-кошельками и криптовалютами. Для детальной инструкции по бронированию и оплате туров на веб-сайте смотрите Руководство по использованию веб-сайта.

4.7. Полную оплату необходимо производить за 72 часа до начала тура или

наличными в национальной валюте в первый день тура.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1.** Туроператор несет ответственность за исполнение поручения на условиях Тура при условии полной оплаты тура в установленные сроки договором.
- 5.2.** Туроператор, у которого забронирован турпакет, не несет ответственность перед Клиентом, не возвращает полную или частичную стоимость тура и компенсацию за моральный ущерб, в том числе:
- при нарушении Клиентом положений и обязательств заключенного договора и законодательства Республики Таджикистан;
 - при отказе иностранного государства в выдаче въездных виз Туристу по маршруту Тура, за задержки при рассмотрении документов консульством иностранного государства;
 - при прохождении Клиентом таможенного, санитарного, пограничного контроля и других служб аэропортов, в том числе, если это связано с неправильным оформлением или недействительностью паспорта Туриста, либо отсутствием записи о членах семьи в паспорте Туриста или отсутствием, или неправильным оформлением доверенностей на несовершеннолетних;
 - при изменении ценовой политики авиакомпаний, изменения тарифов на забронированные авиабилеты, за задержку вылетов и прилетов, замену типа самолета, отмену рейсов, за доставку и сохранность багажа Туриста;
 - при возникновении проблем, трудностей и последствий, возникающих у Туриста при утере Клиентом загранпаспорта;
 - при самостоятельном изменении Клиентом отдельных элементов программы (экскурсионной программы, трансфера, места и уровня проживания, несвоевременной явки к месту сбора группы и др.), вызвавших дополнительные затраты со стороны Туриста;
 - при несоответствии предоставленных услуг, необоснованным ожиданиям Туриста и его субъективной оценке;
 - при возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов Туриста в течение всего периода поездки.
 - при возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых Клиентом для оформления и организации туристической поездки (паспорт, справка, доверенность и т.д.) и не несет ответственности за возможные последствия, связанные с этими обстоятельствами.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 6.1.** В случае отказа от турпродукта по инициативе Клиента, независимо от причин, в течение за (до) 30 календарных дней до даты (времени) начала

- тура, Клиенту возвращается полная сумма оплаты (100%).
- 6.2. В случае отказа Клиента от турпродукта, независимо от причин и менее чем за 30 календарных дней до даты (времени) начала тура, Клиент уплачивает безусловную неустойку в размере не менее 25% (10% по п. 3.2.) от суммы Договора-оферты (туристского продукта). То есть, в данном случае при возврате денежных средств взимается депозит в размере 25% (10% согласно п.3.2) от стоимости турпродукта.
- 6.3. В случае неудовлетворения Клиента по причине низкого качества предоставляемых услуг (со стороны третьих лиц), следовательно, письменного обращения к Туроператору (с доказательной базой) в срок до 10 дней с даты заключения тура (или в процессе тура), Клиенту выплачивается определенная часть суммы туры. Однако размер компенсации (возмещения) определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят представитель Туроператора, тур-гид и представитель третьего лица.

7. СРОКИ И РАЗМЕР ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 7.1. Возврат полной стоимости (100%) производится в случае отказа Клиента от турпродукта **за 30 дней до начала тура** (по п.6.1.);
- 7.2. Возврат денежных средств в размере 75% (90%) от стоимости тура производится в случае отказа Клиента от турпродукта **за 48 часов до начала тура** (по п.6.2.);
- 7.3. В случае отказа Клиента от турпродукта **менее чем за 48 часов до начала тура** или **во время тура** сумма возврата составляет 0%, т.е. не подлежит возврату (за исключением положений п. 6.3.);
- 7.4. Возврат денежных средств осуществляется на банковский счет Клиента или иными приемлемыми способами оплаты в течение 10 банковских дней;
- 7.5. Для запроса на возврат денежных средств требуется:
- 1) отправлять заявление (письмо обращение с доказательной базой) на аннуляцию (отмену) тура или услуги на электронную почту booking@bunyodtour.tj с темой «Отмена заказа и возврат денег»;
 - 2) после рассмотрение заявления Клиент получить расчет суммы к возврату;
 - 3) после согласования сумму расчета с осуществляется возврат в указанный срок.
- 7.6. Возврат денежных средств, оплаченных наличными, осуществляется в кассе офиса компании по адресу г.Душанбе, пр. Рудаки 6 А, с 09.00 до 16.00.
- 7.7. Возврат денежных средств, перечисленных на банковский счет, осуществляется только банковским переводом и только на банковский счет (счет кредитной/дебетовой карты или иной банковский счет).
- 7.8. Возврат денежных средств юридическим лицам осуществляются только банковским переводом и только на банковский счет.
- 7.9. Выдача денежных средств представителю Клиента осуществляется при

наличии нотариально заверенной доверенности.

8. ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- 8.1.** Для получения возврата средств, если бронирование было совершено не через веб-сайт, необходимо предоставить:
- подтверждающих документов (квитанций, счетов и т.п.) об оплате;
 - копия паспорта;
 - копия договора;
 - счет для оплаты (возврата), стандартная форма включающий все реквизиты банка и Клиента (для юридических лиц или возврат безналичной).
- 8.2.** В случае непредоставления требуемых документов возврат денежных средств не производится.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАТЫ

- 9.1.** Возмещение оплаты возможен только по письменному заявлению Клиента на адрес электронной почты Туроператора (с доказательной базой) в течение 24 часов с даты окончания тура (или в период его действия) в случае неудовлетворенности Клиента ненадлежащим качеством услуг, оказанных или предоставленных третьими лицами (партнерами, субподрядчиками Туроператора и т.п.).
- 9.2.** К письму заявлению необходимо приложить фотографии, видеозаписи и другие материалы, свидетельствующие об основаниях требования о компенсации (возмещении).
- 9.3.** Возмещение оплаты невозможен, если Клиент не подал заявление (письменное обращение) непосредственно Туроператору.
- 9.4.** Страховые взносы не включены в стоимость туристического продукта, поэтому Клиент должен быть об этом проинформирован.
- 9.5.** Размер компенсации (возмещения) определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят представитель Туроператора, экскурсовод и представитель третьего лица в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и правовыми актами Туроператора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 10.1.** Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и вступают в силу для Клиента с момента бронирования турпродукта на веб-сайте - <http://bunyodtour.tj> и согласия Клиента с вышеуказанными условиями и правовыми нормами.
- 10.2.** Согласие Клиента подтверждается проставлением отметки в соответствующем поле в последнем разделе формы бронирования тура.
- 10.3.** Права ООО «Бунёд-Тур» защищены законодательством Республики Таджикистан, и мы не обязаны следовать какой-либо другой норме или

правилу, противоречащему настоящему Правилу или не соответствующему нормам настоящего Правила.

- 10.4.** Клиент обязан соблюдать все условия и правовые нормы, установленные настоящим Правилom, со своей стороны Туроператор окажет Клиенту всемерную поддержку и компенсирует любое недовольство, имеющее под собой доказательную базу и справедливое обоснованное.

